



서울중앙지방검찰청

전문공보관 남철우
전화 02-530-4780 / 팩스 02-536-5410

보 도 자 료

2026. 4. 22.(수)

제 목 검찰의 보완수사 및 보완수사요구 모두 제도적으로 인정되지 않아 고위 공무원의 12억 9천만 원 상당 뇌물수수 혐의를 불기소 처분한 사례

공소제기 후 공개의 요건 및 범위

- ☑ 피고인, 죄명, 공소사실 요지, 공소제기 일시, 공소제기 방식, 수사경위, 수사상황, 범행경과 및 수사의 의의 등 (제11조 제1항)
- ☑ 종국처분 전에 사건 내용이 언론에 공개되어 대중에 널리 알려진 경우(제10조 제1항 제2호), 관련사건을 공소제기하면서 수사결과를 발표하는 경우(같은 항 제3호)의 불기소처분 사건
 - ☑ 피의자, 처분일시, 죄명, 처분주문, 수사경위, 수사상황 및 수사의 의의 등(제10조 제2항)
 - ☑ 혐의사실 요지, 불기소이유 요지, 제7조 제2호 내지 제6호의 공개금지정보 중 공개가 필요한 상당한 이유가 인정되어 소속 검찰청의 장의 승인이 있거나 피의자의 공개 요청이 있는 내용 (제10조 제4항)

■ 금일(4. 22.) 서울중앙지검 형사5부(부장검사 정재신)는 **검찰과 고위공직자범죄 수사처(이하 '공수처')** 간에 보완수사 문제로 이견이 있었던 **감사원 고위공무원 (3급)의 뇌물수수 사건**을 일부 기소하고, 나머지 대부분을 불기소하였습니다.

- 자신이 담당하는 피감기관으로부터 공사를 수주한 민간 건설사들로 하여금 자신이 운영하는 전기공사업체에 전기공사를 주도록 하는 방식으로 **19회에 걸쳐 합계 15억 8천만 원 상당의 뇌물을 수수하고, 법인자금 합계 13억 2천만 원을 횡령한 의혹**이 제기된 **감사원 고위 간부**에 대하여,
- 공수처는 구속영장 청구를 하였다가 법원에서 '**소명 부족 등**'을 이유로 기각되자, 기각사유에 대한 **별다른 보완 없이** 바로 검찰에 사건을 송부하였습니다.
- ❶ 이에 검찰은 소명 부족 등의 이유로 구속영장이 기각된 점을 고려하여 공수처에 **보완수사를 요구**하였으나, 공수처는 **검찰이 보완수사를 요구할 법적 권한이 없다**는 이유로 검찰의 보완수사요구를 거부하였습니다.
- ❷ 검찰은 직접 보완수사를 통해 혐의 유무를 명백히 하고자 법원에 **압수 영장을 청구**하였으나, 법원은 공수처 사건에 대해 **검찰이 보완수사할 법적 근거가 불명확하다**며 청구를 기각하였습니다.
- 검찰은 보완수사요구와 보완수사 모두 불가능한 상황에서, 사건 송부일로부터 약 2년 4개월이 지나도록 수사가 진척되지 못한 채 일부 혐의에 대한 공소 시효가 임박한 점을 고려하여 **현재까지의 증거관계를 토대로 종국처분하면서, 총 16회 약 12억 9천만 원의 뇌물수수 혐의는 불기소할 수밖에 없었습니다.**

※ 추후 공수처에서 추가자료가 송부되는 경우, 불기소 부분의 재기 여부 검토 예정

- 공소제기 여부를 판단하는 검사에게 **보완수사요구권**이 제도적으로 뒷받침되지 않고, 검찰 자체의 **보완수사권**도 인정되지 않는 경우 발생할 수 있는 결과가 드러난 사례로, **향후 제도 변화에 따라 중수청, 경찰과의 관계에서도 본건과 같은 사례가 언제든지 발생할 수 있어 제도 설계 과정에서 충분한 논의와 검토가 필요합니다.**

I

사건 개요

① 피고인

- 가○○ (남, 54세, 감사원 부이사관, 現 직위해제 상태)
 - ※ 전기공사업체 A, B의 실운영자(자본금 납입, 세무회계처리, 공사계약 체결 등 주도)
- 나○○ (범행 당시 乙건설사 임원), 다○○, 라○○ (범행 당시 丙건설사 임원),

② 공소사실 요지

- (가○○) ① '18. 6.경 감사 관련 편의 제공의 대가로 피감기관인 공기업체로부터 고속도로 건설공사를 수주한 甲건설사로 하여금 자신이 운영하는 A업체에 2억 187만 원 상당의 전기공사를 주도록 함 **【뇌물수수】**
 - ※ 공소시효 임박하여 '25. 6. 10. 기소한 부분으로, 현재 1심 재판 계속 중
- ② '20. 1.경 乙건설사 임원에게 “A업체가 부담할 사고처리비용을 대신 납부해달라”고 요청하여 감사 관련 편의 제공의 대가로 乙건설사 측으로부터 909만 원을 교부받음 **【뇌물수수】**
- ③ '21. 10.경 감사 관련 편의 제공 및 피감기관인 △△부 주관 국책사업의 입찰 심사평가에서 유리한 평가를 얻을 수 있도록 심사위원인 △△부 공무원을 알선하는 대가로 丙건설사로 하여금 자신이 운영하는 B업체에 8,030만 원 상당의 전기공사를 주도록 함 **【뇌물수수, 알선뇌물수수】**
 - ※ 가○○은 당시 △△부 및 소속 공무원에 대한 감사를 총괄하는 부서장으로 재임
- ④ '14. 7.~'20. 12.경 A업체 법인자금 합계 13억 2,580만 원을 주식투자, 생활비, 부동산·차량 구입 등 사적으로 사용 **【특정경제범죄법위반(횡령)】**
- (나○○) 乙건설사 임원으로, '20. 1.경 공사비용 909만 원 대납 **【뇌물공여】**
- (다○○, 라○○) 丙건설사 임원으로, '21. 10.경 가○○이 운영하는 B업체에 8,030만 원 상당의 전기공사를 주도록 함 **【뇌물공여】**

③ 불기소 부분 ※ 확정된 사항이 아니므로, 피의사실 등을 구체적으로 적시하지 않음

- 가○○이 직무에 관하여, 자신이 담당하는 피감기관이 발주한 공사를 수주한 업체 관계자 등 5명으로부터 19회에 걸쳐 합계 15억 8천만 원 상당의 전기 공사를 수주한 뇌물수수 범행 중 위와 같이 기소한 3건(합계 약 2억 9천만 원)을 제외한 나머지(16건, 합계 약 12억 9천만 원 계약) 부분 관련 뇌물 수수 및 공여 혐의는 불기소

II 수사 경과

- '21. 10. 감사원, 공수처에 수사요청
- '23. 11. 6. 공수처, 가○○ 구속영장 청구 → 11. 8. 판사 기각
※ (기각사유) 상당수의 공사 부분에 있어 피의자 가○○의 개입으로 공사계약이 체결되었음을 인정할 직접 증거가 충분히 확보되었다고 보기 어렵고, 뇌물액수 산정에 관하여 사실적·법률적 다툼의 여지가 있는 점 등
- '23. 11. 24. 공수처, 구속영장 기각 후 일부 공여자 조사 외 기각사유에 대한 보완수사 없이 사건 송부
- '24. 1. 12. 당청, 공수처에 이송 (보완수사 필요) → 공수처, 불수리*
* 보완수사를 위한 이송사건 수리 근거 규정이 없다는 취지로 기록 수리 거부
- '25. 5. 14. 당청, 압수수색·통신 영장 청구 → 5. 19. 법원 기각
※ (기각사유) 검사에게 공수처 사건의 추가 수사권을 부여하는 법령상 근거 없음 등
- '25. 5. 26. 당청, 공수처에 이송사건 수리절차 이행과 추가수사 요청
- '25. 6. 10. 당청, 가○○ 뇌물수수 부분 1차 기소 (공소시효 임박 부분)
- '25. 9. 당청, 공수처 협의를 거쳐 공수처에 기록 사본 제공 (추가 수사 사항 포함) → 현재까지 추가자료 송부 없음
- '26. 4. 22. 당청, 종국처분 (2차 기소 및 나머지 불기소)

III

검사 보완 수사권 및 요구권 관련 제도적 한계가 드러난 사례

- 이 사건은, 감사원 고위공무원이 단순히 뇌물을 수수하는 수준을 넘어서, 자신이 담당하는 피감기관을 통해 그 기관에서 발주한 공사에 참여하는 민간 건설사들에게 부실벌점 부과, 입찰 제한 등을 강제할 수 있는 직무 권한을 악용하여, 건설사들로 하여금 자신이 차명으로 설립·운영하는 법인과 대가성 공사계약을 체결하도록 한 대담하고 계획적인 수법의 부패범죄임
- 그러나, 제도적 한계로 인하여 검사가 공수처에 보완수사를 요구하거나 직접 보완수사를 할 수 없어, 범행 전모의 신속한 규명에 어려움이 있었음
 - 검찰은, 공수처의 구속영장 청구가 '소명 부족 등'을 이유로 기각된 점을 고려하여 공수처에 보완수사를 요구하였으나, 공수처는 보완수사를 위한 이송 사건의 수리 근거가 없다는 이유로 보완수사요구를 장기간 거부하였고,
 - 이에, 검찰이 보완수사를 직접 진행하기 위해 압수영장을 청구하였으나, 법원은 공수처 사건에 대해 검찰이 보완수사할 법적 근거가 불명확하다면서 압수영장 청구를 기각하였음*
- * 공수처가 송부한 前 대통령의 내란 사건에서도, 법원은 같은 취지로 판단('25. 1.)
- 작년 9월 공수처는 추가수사에 필요한 기록 사본을 수령해 갔으나, 지금까지 송부한 자료는 없는 반면, 일부 공소시효 만료가 임박한 상황에 이름
- 결국, 검찰은 법리와 증거를 면밀히 검토하여 공수처가 송부한 사안 중에 혐의가 충분히 입증된 일부 범행을 기소하였으나(3건, 약 2억 9천만 원), 그 밖의 상당부분을 불기소할 수밖에 없었음(16건, 약 12억 9천만 원)
- 본건은 보완수사요구권이 제도적으로 뒷받침되지 않고, 검찰 자체의 보완 수사권도 인정되지 않는 경우에 발생할 수 있는 결과가 여실히 드러나는 사례라고 할 것임

- 아울러, 향후 제도 변화에 따라 중수청, 경찰과의 관계에서도, 공소제기 여부를 판단하는 검사의 보완수사가 불가능하고, 보완수사요구권이 실효적으로 이행되지 않는다면, 본건과 같은 사례가 언제든지 발생할 가능성이 높으므로, 제도 설계 과정에서 충분한 논의와 검토가 필요해 보임
- 특히, 항고·이의신청 등 불복수단이 없는 非고소·고발 사건의 경우, 수사기관을 견제할 마땅한 장치도 없어, 범죄자의 처벌이 오로지 1차 수사기관의 의사나 역량에 달려 있는 점에서 더욱 정교한 제도 설계가 필요함

IV 향후 계획

- 피고인들에게 죄에 상응하는 형이 선고될 수 있도록 공소유지에 만전을 기하는 한편, 추후 공수처로부터 보완자료가 추가로 송부될 경우, 불기소 부분의 재기 여부를 검토할 예정임 